

太仓市劳动人事争议仲裁委员会 仲 裁 裁 决 书

太劳人仲案字〔2026〕第 952 号

申请人陈壮壮，男，汉族，2004 年 10 月 28 日出生，公民身份号码 411525200410280016，住址河南省固始县丰港乡竹楼村小河东组。

委托代理人方磊，江苏名仁（太仓）律师事务所律师。

委托代理人张维阳，江苏名仁（太仓）律师事务所律师。

被申请人江苏万御保安服务有限公司苏州分公司，营业场所中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 125 号星旺墩商务广场 1 幢 702 室，统一社会信用代码 91320594MA26WMDP8Q。

负责人周常泰。

第三人番茄站智能科技有限公司，住所广州市南沙区横沥镇海望路 3 号 4302 房，统一社会信用代码 91440101MA9YAHBB5C。

法定代表人刘志坤。

案由：赔偿金、二倍工资差额、加班工资

申请人陈壮壮诉被申请人江苏万御保安服务有限公司苏州分公司、第三人番茄站智能科技有限公司劳动争议一案，本委受理后，依法指派仲裁员独任公开开庭进行了审理，申请人陈壮壮及其委托代理人张维阳到庭参加了仲裁活动。被申请人及第三人

经本委依法通知无正当理由拒不到庭，本委依法缺席仲裁。本案现已审理终结。

申请人诉称：申请人于 2025 年 9 月 3 日入职被申请人处从事巡逻消控工作，工作地点为太仓市浏河镇春江景苑小区。被申请人未与申请人订立书面劳动合同亦未为申请人参加社会保险。申请人每天工作 12 小时，工资为 230 元/天，由第三人在每月下旬及次月中旬发放当月工资。被申请人从不安排申请人休息，申请人休息需向被申请人申请。2026 年 4 月 7 日被申请人通知申请人不用再来上班了，被申请人的行为系违法解除。申请人为维护自身合法权益诉至仲裁委，要求裁决，1、被申请人支付申请人 2026 年 4 月 3 日至同年 4 月 8 日期间工资 1380 元；2、被申请人支付申请人 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间休息日及法定节假日加班工资 16560 元；3、被申请人支付申请人 2025 年 10 月 4 日至 2026 年 4 月 7 日期间未订立书面劳动合同二倍工资差额 38180 元；4、确认被申请人解除申请人劳动关系违法，被申请人支付申请人赔偿金 12814.20 元。

被申请人及第三人既未做出答辩，亦未到庭参加仲裁活动。

本委查明：被申请人于 2021 年 8 月 23 日成立，经营范围包含保安服务、职业中介活动、劳务派遣服务、人力资源服务等。总公司为江苏万御保安服务有限公司，该公司又系杭州耀安保安服务有限公司的全资子公司。杭州耀安保安服务有限公司系深圳市万御安防服务科技有限公司的全资子公司。深圳市万御安防服

务科技有限公司的大股东为深圳市万物成长创业投资有限责任公司，持股比例为 40%。深圳市万物成长创业投资有限责任公司系深圳市万物成长咨询服务有限公司的全资子公司。深圳市万物成长咨询服务有限公司系万物云空间科技服务股份有限公司的全资子公司。

第三人于 2022 年 2 月 16 日成立，经营范围包含软件外包服务、基于云平台的业务外包服务、信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）等。

申请人陈述其每天均通过万物云内部 APP “助英台” 接收工单，工单显示申请人最早于 2025 年 9 月 3 日开始处理任务，负责单位为苏州市太仓市春江景苑-平台型用工组，责任人为申请人，任务描述为苏州市太仓市春江景苑东门大门口+CS6 值守工单，申请人为每日早上 7 点或晚上 19:00 开始处理任务，同时进行刷脸考勤，晚上 19 点或第二日早上 7:00 完成任务并结束考勤。2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间，申请人各月处理任务天数分别为 27 天、29 天、29 天、27 天、28 天、19 天、29 天、5 天，以上合计 193 天；其中，休息日处理任务天数分别为 6 天、9 天、10 天、8 天、9 天、5 天、9 天、2 天，以上合计 58 天；法定节假日处理任务天数为 2025 年 10 月 4 天、2026 年 1 月 1 天、2026 年 4 月 1 天。

申请人于 2025 年 9 月 15 日加入群聊名称为 “浏河项目安防

沟通群”的微信群，该群显示群成员包括王飞@万物云，王飞企业微信主页显示企业名称为万物云空间科技服务股份有限公司。王飞当日在该群里发布消息，“欢迎加入万科大家庭‘相互尊重’我们是必须的请把备注改成自己名字。”2025年11月1日，王飞发消息@所有人，“目前有很多工单要在祝英台百川工单里面接单。”2025年11月27日，王飞再次消息@所有人，“今天晚上19:00-19:30必须完成早夜班培训上传祝英台照片和签到资料。”2026年4月7日，群成员黄飞@万物云（微信主页亦显示企业名称为万物云空间科技服务股份有限公司）告知申请人，“从明天开始，你们的工单停止派发，将不再安排工作，工作停止，请明天把衣服洗干净，然后换回来。”

申请人通过祥盈灵工小程序可以查询本人收款记录，该小程序显示申请人分别于2025年9月28日、同年10月14日、同年10月27日、同年11月11日、同年11月25日、同年12月19日、同年12月31日、2026年2月4日、同年2月10日、同年3月4日、同年3月11日、同年3月25日、同年4月15日、同年4月28日收到第三人支付的共计15笔收入，金额分别为2990元、3450元、2990元、3680元、2990元、3450元、3220元、2990元、3220元、3450元、3220元、1150元、3450元、3450元、1150元，每笔收入均体现任务名称为江苏万御保安服务有限公司苏州分公司（即被申请人）-园区管理，服务主体为番茄站智能科技有限公司（即第三人）。申请人陈述上述收入分别为其9月3日至9

月15日、9月16日至9月30日、10月1日至10月15日、10月16日至10月31日、11月1日至11月15日、11月16日至11月30日、12月1日至12月15日、12月16日至12月31日、2026年1月1日至1月15日、1月16日至1月31日、2月1日至2月15日、2月16日至2月28日、3月1日至3月15日、3月16日至3月31日、4月1日至4月7日期间的工资。现双方因赔偿金、二倍工资差额、加班工资引发本案争议。

庭审中，1、申请人申请撤回第一项要求“被申请人支付申请人2026年4月3日至同年4月8日期间工资1380元”的仲裁请求。

2、申请人明确以收款记录中的已收到的应发工资金额来核算其主张的二倍工资差额及劳动关系解除前月平均工资。

另查：2024年1月至2025年12月，苏州市企业最低工资标准为2490元/月；2026年1月起，苏州市企业最低工资标准为2660元/月。

上述事实有申请人提供的仲裁申请书、收款记录-祥盈灵工、银行交易流水、微信聊天记录截图、值守工单软件录屏、企查查企业信息查询，庭审笔录等证据佐证。被申请人及第三人未提供证据。

本委认为：申请人与被申请人之间是否存在劳动关系是申请人仲裁请求能否成立的前提和基础。参照劳社部发[2005]12号关于确立劳动关系有关事项的通知第一条规定，“用人单位招用劳

劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立：1、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；2、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；3、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”首先，从“浏河项目安防沟通群”聊天记录及值守工单软件录屏可以看出，王飞通过该微信群要求全体职工含申请人在祝英台百川工单里面接单并上传照片和签到资料，申请人亦通过工单平台接单并同时进行考勤，考勤时间固定且连续，而王飞系被申请人上级公司即万物云空间科技服务股份有限公司职工，被申请人经本委依法通知后无正当理由拒不到庭，未能提供相反证据予以反驳，应当承担举证不利的后果，故本委有理由相信被申请人通过其上级公司对申请人进行劳动管理并安排工作。其次，申请人可以通过祥盈灵工小程序查询本人收款记录，该收款记录显示任务名称为被申请人的园区管理，转账时间基本固定且连续，符合劳动报酬的特征，在被申请人未能出庭对此作出合理解释的情况下，本委认为申请人系为被申请人提供有报酬的劳动。最后，申请人、被申请人均符合法律、法规规定的主体资格，申请人从事的安防工作亦属于被申请人的经营范围。虽申请人系通过平台接收工作任务并由第三人支付报酬，但被申请人安排工作及支付报酬的形式不足以否认双方之间存在用工关系。综上，本委认为申请人与被申请人之间具备劳动关系特征，双方自2025年9月3日起建立劳动

关系。

在此情况下，本委对申请人的请求事项认为如下：

对申请人提出的要求被申请人支付 2026 年 4 月 3 日至同年 4 月 8 日期间工资 1380 元的仲裁请求。庭审中，申请人撤回该项仲裁请求，本委对此予以确认。

对申请人提出的要求被申请人支付 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间休息日及法定节假日加班工资 16560 元的仲裁请求。关于工资标准及工资金额。根据《江苏省工资支付条例》第五十条第一款规定，用人单位对工资支付承担举证责任。用人单位拒绝提供或者在规定时间内不能提供有关工资支付凭证等证据材料的，劳动保障行政部门、劳动争议仲裁委员会和人民法院可以按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据直接作出认定。本案中，申请人主张其每日工作 12 小时，工资为 230 元/日，每月工资分两笔发放，发放时间为每月下旬及次月中旬。经本委按申请人的平台考勤天数核算，申请人各笔收款金额与其主张基本吻合，而被申请人经本委依法通知后无正当理由拒不到庭，未能提供应由其保存和管理的工资支付记录，应当承担举证不利的后果，故本委对申请人主张工资标准及各月工资金额的意见予以采纳。关于加班工资基数。根据《江苏省工资支付条例》第六十三条规定，本条例第二十条用于计算劳动者加班加点工资的标准应当按照下列原则确定：（一）用人单位与劳动者双方有约定的，从其约定。根据《江苏省工资支付条例》第十二条第一款规定，劳动

者提供了正常劳动，用人单位应当按照劳动合同约定的工资标准支付劳动者工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当地最低工资标准。本案中，申请人每日工作 12 小时，日工资 230 元。经本委核算，被申请人以该工资标准支付申请人休息日工资，每小时工资金额为 19.17 元（ $230/12$ ），低于 2025 年度或 2026 年度苏州市企业休息日每小时最低工资标准 28.62 元（ $2490/21.75/8*2$ ）、30.57 元（ $2660/21.75/8*2$ ）。同理，被申请人按照 230 元/日发放申请人法定节假日加班工资亦低于 2025 年度或 2026 年度苏州市企业法定节假日加班每小时最低工资标准 42.93 元（ $2490/21.75/8*3$ ）、45.86 元（ $2660/21.75/8*3$ ）。故本委以当地最低工资标准来核算申请人的加班工资。因申请人 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间各月休息日出勤天数分别为 6 天、9 天、10 天、8 天、9 天、5 天、9 天、2 天，法定节假日出勤天数 2025 年 10 月为 4 天、2026 年 1 月为 1 天、2026 年 4 月为 1 天。经本委核算，被申请人应支付申请人上述期间休息日及法定节假日加班工资 23665.80 元 $\{[28.62*12*(6+9+10+8)]+[30.57*12*(9+5+9+2)]+(42.93*12*4)+[45.86*12*(1+1)]\}$ ，扣除被申请人已经支付的该期间段休息日及法定节假日加班工资 14720 元 $[230*(6+9+10+8+9+5+9+2+4+1+1)]$ ，被申请人还应支付申请人 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间休息日及法定节假日加班工资差额 8945.80 元（ $23665.80-14720$ ）。

对申请人提出的要求被申请人支付 2025 年 10 月 4 日至 2026 年 4 月 7 日期间未订立书面劳动合同二倍工资差额 38180 元的仲裁请求。根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第六条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资。本案中，申请人于 2025 年 9 月 3 日与被申请人建立劳动关系，申请人主张双方之间未订立书面劳动合同，作为用人单位的被申请人经本委依法通知无正当理由拒不到庭，未提供相关原始材料证明双方已订立书面劳动合同，对此应承担举证不能的法律后果，故本委采纳申请人的主张，确认双方未订立书面劳动合同。在此情况下，被申请人应于 2025 年 10 月 3 日前与申请人订立书面劳动合同而未订立，故申请人主张被申请人应支付申请人 2025 年 10 月 4 日至 2026 年 4 月 7 日期间未订立书面劳动合同的二倍工资差额并以收款记录中已收到的各月工资金额来核算，于法不悖，本委对此予以支持。经本委核算，被申请人应支付申请人上述期间未订立书面劳动合同二倍工资差额 37812 元（ $2990/15*12+3680+2990+3450+3220+2990+3220+3450+3220+1150+3450+3450+1150$ ）。

对申请人提出的要求确认被申请人解除与申请人之间的劳动关系违法，被申请人支付赔偿金 12814.20 元的仲裁请求。根据最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释

（一）《第四十四条规定，因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。本案中，申请人主张被申请人于2026年4月7日解除了与申请人之间的劳动关系，从“浏河项目安防沟通群”聊天记录可以看出，2026年4月7日黄飞告知申请人次日起工单停止派发，将不再安排工作，工作停止。申请人的劳动报酬亦支付至该日，而被申请人无正当理由拒不到庭，未能对此作出合理解释，故本委对申请人主张被申请人解除劳动关系的意见予以采纳。在被申请人未能提供解除申请人劳动关系的事实及法律依据的情况下，本委认为被申请人解除申请人劳动关系缺乏相应的事实及法律依据，属违法解除。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条第一款及第三款、第八十七条的规定，被申请人应根据申请人劳动关系解除前的月平均工资的二倍及工作年限支付申请人违法解除劳动合同赔偿金。申请人主张以收款记录中已收到的应发工资金额来计算解除前月平均工资于法不悖，本委对此予以确认。经本委核算，申请人劳动合同解除前（2025年10月至2026年3月）月平均工资金额为6210元 $[(2990+3680+2990+3450+3220+2990+3220+3450+3220+1150+3450+3450)/6]$ ，故被申请人应支付申请人违法解除劳动合同赔偿金12420元 $(6210*1*2)$ 。

因本案调解不成，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条第一款及第三款、第八十七条，最高人民法院《关于审理

劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十四条，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第六条，《江苏省工资支付条例》第十二条第一款、第五十条第一款、第六十三条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第三十六条第二款、第四十二条第四款等规定，裁决如下：

一、确认被申请人解除与申请人之间的劳动关系违法。

二、自本裁决书生效之日起十五日内被申请人一次性支付申请人赔偿金 12420 元、2025 年 9 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日期间休息日及法定节假日加班工资差额 8945.80 元、2025 年 10 月 4 日至 2026 年 4 月 7 日期间未订立书面劳动合同二倍工资差额 37812 元，以上合计 59177.80 元。

根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十条的规定，当事人对本裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼；不起诉的，本仲裁裁决书发生法律效力。

一方当事人拒不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。

此件与原本核对无异

劳动争议仲裁委员会
仲裁员：黄盼
二〇二六年七月十六日
书记员：闻静

